

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 장례식장 사망자정보 등록 부적정

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원은 장례식장의 효율적 업무 수행을 위하여 장례식장의 판매물품, 교육대상자, 사망자정보 등에 관한 정보를 보건복지부 ‘장사정보시스템’에 등록하여 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「장사 등에 관한 법률」 제33조3(사망자정보의 수집과 제공) 제1항 및 제3항(제42조 (과태료) 제1항 12의8호에 따르면 장사시설을 설치·운영하는 자가 장례의식·매장·화장·봉안 등을 행하는 경우, 사망자 성명, 성별 등 사망자정보를 유족 등의 동의를 받아 장사정보시스템에 등록하여야 하며 위반 시에는 300만원 이하의 과태료를 부과한다고 정하고 있습니다.

따라서 장례식장에서 장례의식 등을 행하는 경우, 사망자 유족 등의 동의를 받아 사망자의 사망자정보를 장사정보시스템에 등록하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○병원 장례식장 특정감사 시 장사정보시스템 내 ○○○○병원 장례식장의 사망자정보 등록 현황을 확인한 결과 [표]와 같이 2018년 6월부터 2022년 4월까지의 사망자정보는 장사정보시스템 내 등록되어 있으나 2022년 4월 이후부터는 장사정보시스템 내 사망자정보가 등록되지 않은 것으로 확인되었습니다.

[표] 연도별 장사정보시스템 내 사망자정보 등록 현황

구 분	등록 건수	등록 내용	담당자
2018년(6월~)	716건	· 성별, 성명, 주민등록번호, 사망일자, 이용일자, 주소 등 사망자정보 · 국적, 성별, 성명, 생년월일, 사망자와의 관계, 전화번호, 주소 등 유족 정보	○○○
2019년	1,350건		
2020년	1,319건		
2021년	1,022건		
2022년(~4월)	428건		
2023년(4.30 기준)	0건	· 등록 내용 없음	○○○

※ 장사정보시스템에서 사망자정보 등록은 장례지도사가 담당하며 교육 및 장례용품 가격 등록 업무 일반관리 담당자가 수행 중

4. 관계기관 의견

○○○○○병원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□□□, ○○○○병원장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

○ ○○○○병원장은

- 장사정보시스템 내 누락 된 사망자의 사망자정보를 등록하시고 장사법 제42조 (과태료) 제1항 12의8호와 관련 향후 법적 문제가 발생하지 않도록 조치(사·군·구 사전 보고 등) 하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
○○○○○병원	☒☒☒4급	☐☐☐	장례식장 과장	2022.01.01.~현재	좌동	경고
○○○○○병원	○○○	○○○	장례지도사	2019.07.15.~2023.06.30.	퇴직	조치생략